رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٠٤ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٢٩٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٠/١٠/١٤٤٣هـ

الموضوعات

دعوى - شروط قبول الدعوى - الرفع على غير ذي صفة - رسوم وأجور خدمات الموانئ - التفويض بالإجراءات الجمركية - نطاق التفويض - عدم نقل الالتزامات المالية إلى المفوَض - يد أمانة - التفرقة بين يد الأمانة والضمان - عدم الجمع بين عقد الأمانة والتوثيق - الخطأ في تأويل النظم واللوائح - أثر الدلالة اللغوية على فهم النص النظامي - تعهد - مخالفة النظم واللوائح - القياس الأولوي.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليه بدفع رسوم وأجور خدمات مينائها عن البضائع التي خلصها جمركياً - تضمن النظام بأن رسوم وأجور خدمات الموانئ والمرافئ تُحصّل من مالك أو وكيل السفينة، وصاحب البضاعة - عدم صفة المدعى عليه حال كونه مخلصاً جمركياً بسداد رسوم وأجور خدمات الميناء عن مالك البضاعة - عدم قبول احتجاج المدعية بأن مالك البضاعة فوض المدعى عليه بإجراءات استخراج البضاعة عنه؛ كون ذلك التفويض مُتعلّق بالإجراءات الجمركيّة، وليس منها الرسوم والأجور محلّ الدعوى، وعلى فرض أنها منها فإنّ التفويض لا ينقل الالتزامات المالية إلى المفوَض وفق أحكام النظام والوكالة - عدم قبول احتجاج المدعية بأن المدعى عليه تعهد بدفع الأجور والرسوم المستحقّة عن البضائع التي يخلّصها؛ كون ذلك اجتهاداً مخالفاً للنظام، ولا اجتهاد مع النصّ - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.

مُسْتَنَدُ الحُكْمِ

- القاعدة الأصولية: (لا اجتهاد مع النص).
- نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٤٠٥/٧/٢هـ.
- المادتان (١١١، ١١٢) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ.
- القسم (٧/١٩، ٩) من قواعد وتعليمات الموانئ البحرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً قدره ستة آلاف وأربعمئة وخمسة وتسعون (٦,٤٩٥) ريالاً؛ لقاء الأجور المستحقّة عن البضائع التي خلّصها لحساب غيره، باعتباره مخلّصاً جمركياً مفوّضاً من أصحاب البضائع، وفقاً للأجور الواردة في الجدول (ب) في البند الثاني من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٤٠٥/٧/٢هـ والمعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم (٥/٣٩ج/د١) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٩هـ، ووفقاً لتعهّده بدفع أجور البضائع التي يخلّصها. وبسؤال ممثل المدعية: هل تستند

المدعية على النظام أم على التعهد المذكورين بشأن توجيه المطالبة إلى المخلّص لاستيفاء الرسوم المستحقّة على أصحاب البضائع؟ فأجاب بأنّها تستند على النظام والتعهد. وأضاف بأنّ الفقرة (٧) من القسم (١٩) من قواعد وتعليمات الموانئ البحريّة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي قد نصّت على الآتي: "تقع مسؤوليّة دفع الأتعاب (الرسوم أو الأجور) المحددة والمستحقّة الدفع عن السفينة أو البضائع؛ على عاتق مالك السفينة، أو الشخص المسؤول عنها، أو وكيله، أو على عاتق مالك البضائع"؛ فالنظام قد جعل للميناء الحقّ بأن يطالب مالك السفينة أو البضاعة أو وكيلهما، أو المسؤول عنهما، والمُخلِّص هو المسؤول عن استلام البضاعة، وهو الموكَّل من قِبَل صاحبها وفقاً للبيانات الواردة للميناء من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كما أنّ الجدول (ب) من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ قد نصّ على أنْ تُحصلّ الأجور من صاحب البضاعة، وصاحب البضاعة قد وكّل المخلِّص، ثم إنّ المخلِّص قد كتب على نفسه تعهّداً بأن يدفع كل الأجور والرسوم المستحقّة عن البضائع التي يخلّصها، كما أنّ فاتورة الاستحقاق يظهر فيها اسم المخلِّص، ولولا أنّه مُفوَّض رسميّاً بإتمام كافّة الإجراءات، ومنها الرسوم والأجور، لما ظهر اسمه في الفاتورة. مضيفاً بأنّ المادة (١١١) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قضت بأنْ: "يُعدّ تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية عليها، دون تحمل الإدارة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليم"، وظهور

رقم إذن التسليم الوارد إلى الميناء بجانب اسم المخلِّص يعدّ تفويضاً له لإتمام كافّة الإجراءات، بما فيها الرسوم والأجور، والمخلّص يزاول مهنة التخليص عن الغير تفويضاً طبقاً للمادة الثامنة بعد المئة من نظام الجمارك الموحّد والتي نصّت على أنّ: "يُعدّ مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير"، والمدعى عليه سبق وأنْ سدّد عدداً من الأجور المستحقّة عن أصحاب البضائع بما يدلّ على صحّة تفويضه بسداد الأجور والرسوم. ثم أرفق عدداً من فواتير الأجور عن البضائع محلّ المطالبة في هذه الدعوى، عُنونت بالآتي: (أجور تُحصّل من أصحاب البضائع)، وقد تضمّنت الفواتير المقدّمة أسماء السُفن التي قدمت البضائع على متنها، وأسماء أصحاب البضائع، وليس منهم المدعى عليه، كما تضمّنت الفاتورة أسماء المخلِّصين الجمركين، وقد نُصّ على اسم المدعى عليه في جميعها. وقد تخلّف المدعى عليه عن حضور جميع جلسات مرافعة هذه الدعوى.

الأسباب

لما كانت الدعوى وفق ما سلف؛ فإن الدائرة مختصة بنظرها طبقاً للمادة (١٣/و) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ. كما أن المحكمة مختصة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن قبول

الدعوى، وبشأن صفة المدعى عليه، وبما أنّ الحقّ المُدّعى به في هذه الدعوى ناتج عن الأجور المستحقّة عن البضائع الواردة أو الصادرة من ميناء المدعية طبقاً لما ورد في دعواها مما سلف ذكره في الوقائع، وبما أنّ نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) بتاريخ ١٤٠٥/٧/٢هـ، قد نصّ على أنْ: "تُحصّل رسوم وأجور خدمات موانئ ومرافئ المملكة العربية السعودية المرتبطة بالمؤسسة العامة للموانئ؛ وفق الجدولين (أ-ب) الآتيين: الجدول (أ) رسوم تُحصّل من مالك أو وكيل السفينة. الجدول (ب/أولاً): أجور تُحصّل من مالك أو وكيل السفينة. (ب/ثانياً) أجور تُحصّل من صاحب البضاعة"، فظاهر النصّ أنّ رسوم وأجور الموانئ والمرافئ المشار إليها لا تخلو من أنْ تكون متعلّقة بالسُفن أو البضائع، فإنْ تعلّقت بالسُفن وقعت على عاتق مالك أو وكيل السفينة، وإنْ تعلّقت بالبضائع وقعت على عاتق صاحب البضاعة وحده دون وكيله طبقاً للنصّ السالف، ويؤكّد هذا أنّ الفقرة (٧) من القسم (١٩) من قواعد وتعليمات الموانئ البحريّة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، قد نصّت على الآتي: "تقع مسؤوليّة دفع الأتعاب (الرسوم أو الأجور) المحددة والمستحقّة الدفع عن السفينة أو البضائع؛ على عاتق مالك السفينة، أو الشخص المسؤول عنها، أو وكيله، أو على عاتق مالك البضائع"؛ وهو ما يعني أنّه لا يصحّ اختصام المدعى عليه (المخلِّص الجمركي المُفوّض عن صاحب البضاعة) مع ورود النصّ بحصر التحصيل، ووقوع المسؤوليّة على عاتق مالك البضاعة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنّ هذه الدعوى مقامة على من لا صفة له. وأما ما ذكره ممثل

المدعية من أنّ الفقرة (٧) السالفة قد جعلت للميناء الحقّ بأن يطالب مالكَي السفينة أو البضاعة أو وكيليهما؛ فإنّه خطأ في تأويل النصّ النظامي بما يخالف ظاهره؛ ذلك أنّ الأصل عَوْدُ الضمير إلى أقرب مذكور، إلا أنْ يكون مضافاً أو مضافاً إليه، فالأصل عَوْدُهُ للمضاف، إلا أنْ يدلّ السياق على المضاف إليه، وعلى الاحتمالين فإنّه لا يعود على مالك البضاعة، إذ الأقرب والمضاف والمضاف إليه جملة (مالك السفينة). ثمّ إنّ الضمير في (المسؤول عنها، أو وكيله) ورد بالإفراد ولم يرد بالتثنية ليسوغ القول بانصرافه إلى مالكَي السفينة والبضاعة. وأمّا استناد ممثل المدعية على أنّ صاحب البضاعة قد وكّل المخلص الجمركي عن طريق هيئة الزكاة والجمارك بأن يقوم بكافّة إجراءات استخراج البضاعة عنه، ومنها الرسوم والأجور، وما استند عليه من نصّ للمادة (١١١) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قضى بأنْ: "يُعدّ تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية عليها، دون تحمل الإدارة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليم"؛ فاستناد غير متوجّه لأنّ التفويض هنا مُتعلّق بالإجراءات الجمركيّة، كما أنّ المادة التي تليها -(١١٢)- قد نصّت على أنْ: "يُعدّ المخلص الجمركي مسؤولاً عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة وفق أحكام هذا النظام -نظام الجمارك"، والأجور محلّ الدعوى ليست من قبيل الإجراءات الجمركيّة، وليست من الأحكام المنصوص عليها في نظام الجمارك، بل يحكمها نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ.

وعلى التسليم باندراج الأجور محلّ الدعوى في مشمول الإجراءات الجمركية؛ فإنّ غاية ما اشتملته المادة المذكورة (المادة (١١١) من نظام الجمارك) أن يُعدّ تفويض المخلّص إذناً من صاحب البضاعة لأن يُتمّ عنه إجراءات التخليص الجمركيّة، ومنها تأدية الأجور والرسوم لتخليص البضاعة، فالنصّ مُلزم للجهة بأنْ تُمكّن المُخلِّص من إتمام ما يُمكِن لصاحب البضاعة إتمامه من الإجراءات بنفسه، كما أنّ النصّ مُخْلٍ جانب الجهة من أيّة تداعيات جرّاء تسليم البضاعة للمخلِّص المُفوَّض، وليس في منطوق النصّ ولا في مفهومه ما يفيد بنقل الالتزام الواقع على عاتق صاحب البضاعة -بما سلف ذكره- إلى المُفوَّض عنه لمجرّد تظهير إذن التسليم، ولا يلزم من تمكينه بهذا التفويض من تخليص البضائع لحساب الغير أن يُعاد عليه بأجورها إذا قصّر الغير عن أداء ما وقع على عاتقه، ونظيره في ذلك الوكيل في العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والشركات مثلاً، فالتوكيل فيها إذن للوكيل بأن يتمّ الإجراءات النظاميّة عمّن وَكَّله في حدود وكالته، ولا يؤخذ من الوكالة نقل الالتزامات العقديّة من ذمّة المتعاقد إلى ذمّته بمجرد التوكيل بحال، فصحّة الإجراء من المفوَّض أو الموكَّل شيءٌ، وتوجّه الاستحقاق والالتزام إلى ذمّة المفوِّض أو الموكِّل شيء آخر؛ فالأوّل مردّ احتكامه إلى عقود الأمانات، والثاني يفتقر إشغال ذمّة المفوَّض به إلى عقدِ توثيقٍ، والمتقرر شرعاً امتناع الجمع بينهما في عقد واحد؛ لتنافي مقتضاهما، وتحوّطاً من شبهة الربا بتضمين الوكيل؛ لأنّ يده يد أمانة، وهي تنافي الضمان. وكما لا يصحّ من الكفيل أو الضمين في غير مقتضى الكفالة أو الضمان إتمام أيّ إجراء عن المكفول أو

المضمون عند انعدام الوكالة أو التفويض منهما؛ فالعكس كذلك، فلا يستقيم تحميل ذمّة المفوَّض أو الموكَّل أيّ التزام مع انعدام الضمان أو الكفالة الصحيحين. وأمّا استناد ممثل المدعية على أنّ المخلِّص قد تعهد على نفسه بأن يدفع الأجور والرسوم المستحقّة عن البضائع التي يخلّصها؛ فإنّ ذلك الإجراء (التعهد) اجتهاد من المدعية في مقابل الإجراء المنصوص عليه لتسليم البضائع، والمتقرر ألّا اجتهاد مع النصّ؛ وبيان ذلك أنّ المنظّم لم يُجوّز للمدعية أن تُسلّم البضاعة لصاحبها أو الموكَّل عنه قبل استيفاء ما وجب عليه من أجور، إلا بشرط واحد، وهو أنْ يُقدّم صاحب البضاعة أو وكيله ضماناً مالياً يودعه قبل تقديم الخدمة، يمكّن المدّعية من استنفاذ حقّها حال مماطلة من وقع على عاتقه واجب الدفع، ويكفيها الحاجة إلى إقامة مثل هذه الدعوى الناشئة عن تفريطها في توثيق حقّها وفقاً للفقرة (٩) من القسم (١٩) من قواعد وتعليمات الموانئ البحريّة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والتي نصّت على أنّه: "يجوز لسلطة الميناء أن تطلب ضمانات ماليّة يودعها مالك السفينة أو البضائع أو المركبات أو وكلاؤهم، وذلك قبل تقديم الخدمة"، ما يعني أنّ التعهد المذكور لا أصل له من النظام فيما يتعلّق بافتكاك البضاعة قبل استيفاء الأجور، بل قد جاء بالمخالفة لمفهوم النصّ السالف من عدم جواز تقديم الخدمة، ومنها تسليم البضائع قبل إحراز الضمان المالي. وإذا كان صاحب البضاعة لا يملك أن يُبرم مع المدعية هذا التعهّد؛ فمن باب أولى ألّا يملكه المفوَّض عنه، إذ التفويض والتوكيل إنّما يكون فيما يملك المفوِّض أو الموكِّل أن يعقده بنفسه أصالة، وإنابة الغير إنّما يُعتدّ

بها فيما يَقبل النيابة، ومن ذلك جواز مباشرة المُنيب محلّ الإنابة بنفسه. وطالما خالفت المدعية الإجراءات المنظّمة لعملها بشأن استيفاء الأجور قبل تسليم البضاعة، وسلّمتها من غير استيفاء أو ضمان مالي؛ فليس أمامها إلا أنْ تعود على منْ يقع على عاتقه الأجور والرسوم ابتداءً، وهو صاحب البضاعة وفقاً لما سلف إيراده. ولا يؤثّر على هذا فيما لو كان المخلِّص قد قبض الأجر والرسم المستحق على صاحب البضاعة منه ولم يُسلّمه المدعية؛ لأنّ هذا التقصير -على فرضه- واقع فيما بين المخلِّص وبين صاحب البضاعة، ولا علاقة للمدعية فيه، وقصوره لا يحيل أصل الاستحقاق عمّن وقع على عاتقه.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٣٠٤) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من الهيئة العامة للموانئ ضد مكتب (...) للتخليص الجمركي.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.